গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS) ও বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (BMDC) বরাবরে

সংবিধিবদ্ধ প্রশাসনিক অভিযোগপত্র ও বিশেষ হলফনামা (STATUTORY PETITION)

কেস ডকেট নং: DGHS-BMDC/RAJ/2026/01	**জেলা:** নাটোর ও রাজশাহী, বাংলাদেশ
আইনগত এখতিয়ার: বিএমডিসি আইন, ২০১০ (২৩ ধারা) ও মেডিকেল প্র্যাকটিস অধ্যাদেশ, ১৯৮২	**ফি / নোটারি অনুমোদন:** সংবিধিবদ্ধ পিটিশন
অভিযোগ দাখিলের তারিখ:	**শ্রেণী:** চিকিৎসাগত অপরাধ ও লাইসেন্স বাতিল

দরখাস্তকারী / সংক্ষুব্ধ পক্ষ:

মোঃ শাকিল খান (পিতা ও আইনানুগ অভিভাবক)

পক্ষে: **মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)**, বয়স: ২৯ বছর

মাতা: মোছাঃ শেফালি খানম

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: কালীগঞ্জ, ডাকঘর: ডাঙ্গাপাড়া (পোস্ট কোড: ৬৪০০), উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর।

... দরখাস্তকারী / অভিযোগকারী

— বনাম —

অভিযুক্ত বিবাদীগণ:

১. **সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা** (BMDC Reg No: A-25595), গাইনোকোলজিস্ট ও সার্জন

২. **ডা. আর. এ. জালাল**, কনসালট্যান্ট অ্যানেস্থেটিস্ট (DA)

৩. **ব্যবস্থাপনা পরিচালক / লাইসেন্সধারী কর্তৃপক্ষ**, মাদারল্যান্ড ইনফার্টিলিটি সেন্টার ও হাসপাতাল, ইব্রাহিম প্লাজা, জিপিও বিপরীত, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

... অভিযুক্ত বিবাদীগণ

বরাবর:

১. **মহাপরিচালক**, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS), মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

২. **রেজিস্ট্রার / সভাপতি**, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (BMDC), ৮৬/১, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০।

৩. **সচিব**, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য: ৪. **সিভিল সার্জন**, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, রাজশাহী।

বিষয়: মাদারল্যান্ড ইনফার্টিলিটি সেন্টার ও হাসপাতাল, রাজশাহী-এর কনসালট্যান্ট ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা এবং অ্যানেস্থেটিস্ট ডা. আর. এ. জালাল-এর বিরুদ্ধে সিজারিয়ান অপারেশনে চরম দায়িত্বহীনতা, ভুল অ্যানেস্থেসিয়া, অস্ত্রোপচার পরবর্তী তথ্য গোপন এবং চিকিৎসাগত অবহেলার দায়ে মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)-কে স্থায়ীভাবে পঙ্গু ও অবশ (ওজন ৫০ কেজি থেকে ধারাবাহিক ক্ষয়ে মাত্র ২৪-২৬ কেজিতে হ্রাস) করার দায়ে ডাক্তারদের প্র্যাকটিস লাইসেন্স এবং হাসপাতালের লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিলের আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী **মোঃ শাকিল খান**, আমার অসুস্থ ও জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা কন্যা **মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)**-এর পক্ষে উপস্থিত হয়ে গভীর বেদনার সাথে অভিযোগ দাখিল করছি যে:

১. রোগীর পূর্ববর্তী সুস্থতা, মেধা ও শারীরিক ওজনের সরকারি বিবরণ:

আমার কন্যা সানজিদা খাতুন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহীর ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) বিভাগের একজন নিয়মিত ও অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন (আইডি: ১৫৩৪১১০০৯)। তিনি ২০১৯ সালে **৪১তম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায়** সাধারণ ক্যাডারে অংশগ্রহণ করেছিলেন (User ID: CSRUOJUR)। সরকারি বিসিএস রেকর্ড অনুযায়ী (**সংযুক্ত প্রমাণ নং ১ / IMG_0048**) তাঁর উচ্চতা ছিল ১৫৭ সেমি (৫ ফুট ২ ইঞ্চি) এবং সম্পূর্ণ সুস্থ **শরীরের স্বাভাবিক ওজন ছিল ৫০ কেজি**। তাঁর শরীরে পূর্বে কোনো প্রকার শারীরিক, কার্ডিয়াক, উচ্চ রক্তচাপ বা স্নায়বিক প্রতিবন্ধিতা ছিল না (Disability: None)।

২. ঘটনার বিবরণ ও ওটিতে সংঘটিত চিকিৎসাগত অপরাধের অকাট্য প্রমাণ:

গত **২৪ জুলাই, ২০২৩ খ্রিঃ** তারিখে আমার কন্যা তাঁর প্রথম সন্তান প্রসবের জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় রাজশাহীর লক্ষ্মীপুরে অবস্থিত **মাদারল্যান্ড ইনফার্টিলিটি সেন্টার ও হাসপাতাল**-এ সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা সিদ্দিকার অধীনে সিজারিয়ান ডেলিভারির (LUCS) জন্য ভর্তি হন (ভর্তিকালীন রক্তচাপ স্বাভাবিক ১০০/৬০ মিমি এবং বাচ্চার হার্টরেট ১৬২ bpm ছিল - IMG_9904)। অপারেশন থিয়েটারে নিম্নলিখিত গুরুতর অপরাধমূলক অবহেলা সংঘটিত হয়:

- **ক) প্রি-অ্যানেস্থেটিক মূল্যায়ন না করা (IMG_9906):** অপারেশনের পূর্বে কোনো অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট রোগীর রক্তচাপ, পালস, শ্বাসনালীর অবস্থা (Mallampati Score) বা ল্যাবরেটরি রিপোর্ট পরীক্ষা করেননি। মাদারল্যান্ড হাসপাতালের অফিসিয়াল **"Preanaesthetic Assessment" ফর্মটি ১০০% ফাঁকা ও সাদা** রাখা হয়েছে, যাতে কোনো ডাক্তারের স্বাক্ষর পর্যন্ত নেই।
- **খ) ভুল স্পাইনাল ইনজেকশন ও খিঁচুনি:** বিকাল ৪:০০ টায় অ্যানেস্থেটিস্ট ডা. আর. এ. জালাল পিঠে অবশ করার স্পাইনাল ইনজেকশন (SAB) দেওয়ার সাথে সাথেই তন্নী মারাত্মক খিঁচুনি শুরু করেন এবং তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।
- **গ) ক্লিনিকে বসে তথ্য গোপন ও ব্যর্থ চিকিৎসা (IMG_9908):** মাদারল্যান্ড হাসপাতালের নিজস্ব মেডিসিন চার্ট অনুযায়ী, স্পাইনাল ব্লকের পরেই রোগীর ফুসফুসে পানি জমে (Acute Pulmonary Edema) এবং রক্তচাপ তীব্রভাবে বেড়ে ১৮০/১২০ মিমি হয়ে যায়। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ লাইফ-সাপোর্ট আইসিইউ ব্যাকআপ ছাড়া ওটিতে রোগীকে আটকে রেখে বারবার শিরায় **ল্যাসিক্স (Lasix)** ও **ল্যাবেকার্ড (Labetalol 1ml)** ইনজেকশন দিয়ে রোগীকে লাইফ-সাপোর্টে পাঠানোর বিষয়টি বিলম্বিত করে।
- **ঘ) স্বাক্ষরহীন ও অসমাপ্ত অপারেশন নোট (IMG_9905):** নিজেদের অপরাধ বুঝতে পেরে সার্জন ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা এবং অ্যানেস্থেটিস্ট ডা. আর. এ. জালাল অপারেশন নোটে এক লাইন লিখে মাঝপথে নোট ছেড়ে দেন (*"After SAB, abnormal contraction occurs & then..."*) এবং **কোনো ডাক্তারই অপারেশন শিটে স্বাক্ষর করেননি**।
- **ঙ) অপরাধমূলক ২ ঘণ্টার বিলম্ব ও মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি (IMG_9890–9892):** রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে টারশিয়ারি আইসিইউতে স্থানান্তর না করে **প্রায় ২ ঘণ্টা মাদারল্যান্ড ক্লিনিকে আটকে রাখা হয়**। যখন ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল (IBMCH) আইসিইউতে নেওয়া হয়, তখন তাঁর **অক্সিজেনের মাত্রা ছিল ২৮% এর নিচে**, চোখের মণি আলোতে সম্পূর্ণ অনুভূতিরহিত ছিল (Brainstem Herniation) এবং হার্ট মারাত্মক অ্যাটাক করেছিল (NSTEMI)। মানুষ অক্সিজেন ছাড়া ৪-৫ মিনিটের বেশি বাঁচে না; তন্নীকে দীর্ঘ সময় চরম অক্সিজেনহীনতায় ফেলে রেখে মস্তিষ্কের স্থায়ী মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।

৩. ধারাবাহিক ওজন হ্রাস ও বর্তমান অবর্ণনীয় মানবিক বিপর্যয়:

গত ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার কন্যা বিছানায় সম্পূর্ণ অবশ (Quadriparetic) অবস্থায় পড়ে আছেন। মস্তিষ্কে পানি জমার কারণে **ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল (NINS), ঢাকা**-তে গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে তাঁর মাথায় **ভিপি শান্ট (VP Shunt)** অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি গলায় ট্রাকিয়োস্টোমি পাইপ এবং প্রস্রাবের ক্যাথেটার নিয়ে বেঁচে আছেন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. হাফিজুর রহমান এমআরআই রিপোর্টে স্পষ্ট লিখেছেন: *"Bilateral chronic hypoxic ischemic encephalopathy with gross cerebral cortical atrophy following CS since 2023"* (**IMG_9994**)।

ক্লিনিক্যাল নথিপত্রে প্রমাণিত ধারাবাহিক ওজন হ্রাসের চিত্র:

তারিখ ও নথির সূত্র	রেকর্ডকৃত ওজন	শারীরিক অবস্থা ও তাৎপর্য
২০১৯ (বিসিএস সরকারি রেকর্ড / IMG_0048)	**৫০ কেজি** (উচ্চতা ৫' ২")	সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক ওজন ও শারীরিক সক্ষমতা (Disability: None)।
জুলাই ২০২৩ (সিজারের পূর্বে মাদারল্যান্ড রেকর্ড)	**৬৩ কেজি**	ফুল-টার্ম প্রেগন্যান্সি ও স্বাভাবিক গর্ভকালীন ওজন।
১৮-০১-২০২৫ (NINS হাসপাতাল, ঢাকা / IMG_9970)	**৩৪ কেজি**	ভিপি শান্ট অপারেশনের সময় হাসপাতালে পরিমাপকৃত ওজন।
২৬-০৭-২০২৫ (পুষ্টিবিদ ডা. কুমকুম ইয়াসমিন / IMG_9778)	**২৬ কেজি**	চরম অপুষ্টি; প্রেসক্রিপশনে লিখিত আদর্শ ওজন ছিল ৫২–৫৪ কেজি।
বর্তমান অবস্থা (২০২৬)	**২৪ – ২৬ কেজি**	**২৬ কেজি ওজন ও মাংসপেশি পুরোপুরি ধ্বংস (Loss of >50% body mass);** চরম নিউরোজেনিক ক্যাকেক্সিয়া।

অভিযুক্ত ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা ও ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপিত মৌলিক প্রশ্নমালা:

প্রশ্ন ১ (প্রবেশকালীন সুস্থতা):
"সুস্থ মেয়ে সানজিদা তো অত্যন্ত মেধাবী ছিল। বিবিএ পাস করা, ৪১তম বিসিএসের প্রস্তুতি নেওয়া পুরোপুরি সুস্থ একটা মেয়ে। সিজারের দিন ক্লিনিকে ঢোকার সময় সানজিদার শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল? যে মেয়েটি দুপুর ১টায় সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে, স্বাভাবিক রক্তচাপ নিয়ে হেঁটে ক্লিনিকে ঢুকল—তাকে আপনারা সন্ধ্যা ৭টায় আইসিইউর অ্যাম্বুলেন্সে অচেতন, ব্রেন-ডেড লাশের মতো বের করলেন কেন?"

প্রশ্ন ২ (ওটিতে দীর্ঘ ২ ঘণ্টার প্রাণঘাতী কালক্ষেপণ):
"অপারেশন থিয়েটারে ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা ও অ্যানেস্থেটিস্ট ডা. জালাল এমন কী করলেন, যার কারণে সুস্থ মেয়েটা আর নিজের পায়ে হেঁটে ফিরতে পারল না? ওটিতে জটিলতা তৈরি হওয়ার সাথে সাথে রোগীকে লাইফ-সাপোর্ট আইসিইউতে স্থানান্তর না করে অনভিজ্ঞ হাতে ২ ঘণ্টা আটকে রেখে কার অনুমতিতে ব্রেনের অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ রাখা হলো?"

প্রশ্ন ৩ (সত্য গোপন ও অর্থ আদায়):
"অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ডাক্তার ফাতেমা সিদ্দিকা বা তাঁর প্রতিষ্ঠান মাদারল্যান্ড কী বলেছিল? ওটির পুরো বিল আদায় করার সময় কি পরিবারকে একবারও জানানো হয়েছিল যে ভুল অ্যানেস্থেসিয়া ও মারাত্মক হাইপোক্সিয়ার কারণে রোগীর ব্রেন ধ্বংস হয়ে গেছে? মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে অন্য হাসপাতালে ঠেলে দেওয়া কি ফৌজদারি অপরাধ নয়?"

প্রশ্ন ৪ (অপারেশন নোট লুকোচুরি ও অঙ্গের রহস্য):
"পরবর্তীতে আল্ট্রাসনোগ্রাম ও ক্লিনিক্যাল তথ্যে জরায়ু ও অঙ্গের অস্বাভাবিকতা সামনে আসার পর, ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা কি পুরো ১৬৯টি মেডিকেল রিপোর্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর অসমাপ্ত ও স্বাক্ষরহীন সিজার রিপোর্ট ব্যাখ্যা করতে পারবেন? সিজারের সময় কোনো লিখিত সম্মতি ছাড়া কোনো অঙ্গ বা নালী কাটা হয়ে থাকলে তা কোন আইনে করা হলো?"

বর্তমান পরিবারের অবস্থা: ডা. ফাতেমা সিদ্দিকার চরম চিকিৎসাগত অপরাধ ও অবহেলার কারণে বৃদ্ধ বাবা মোঃ শাকিল খান এবং মা মোছাঃ শেফালি খানমের পুরো পরিবার আজ নিঃস্ব ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। ৩ বছরের নিষ্পাপ শিশুটি জন্মের পর থেকে মায়ের স্নেহ ও মমতা বঞ্চিত।

আবেদন ও আইনগত প্রার্থনা:

এমতাবস্থায়, চিকিৎসা নীতিমালার চরম লঙ্ঘন এবং এক তরুণীর জীবন চিরতরে ধ্বংস করার দায়ে আপনার নিকট বিনীত প্রার্থনা:

1. **বিএমডিসি আইন, ২০১০-এর ২৩ ধারা মোতাবেক:** জরুরি তদন্ত সাপেক্ষে সহযোগী অধ্যাপক **ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা** (BMDC Reg No: A-25595) এবং অ্যানেস্থেটিস্ট **ডা. আর. এ. জালাল**-এর ডাক্তারি প্র্যাকটিস লাইসেন্স **স্থায়ীভাবে বাতিল** করার নির্দেশ প্রদানে মর্জি হয়;
2. **মেডিকেল প্র্যাকটিস অধ্যাদেশ, ১৯৮২ মোতাবেক:** আইসিইউ ব্যাকআপ ছাড়া বিপজ্জনকভাবে মেজর সার্জারি পরিচালনা এবং রোগীকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রাখার দায়ে **মাদারল্যান্ড ইনফার্টিলিটি সেন্টার ও হাসপাতাল-এর লাইসেন্স বাতিল এবং তাদের অপারেশন থিয়েটার সিলগালা** করার নির্দেশ প্রদানে মর্জি হয়;
3. আমার কন্যার আজীবন ২৪ ঘণ্টার বিশেষায়িত নার্সিং, চিকিৎসা ও তাঁর মাতৃহীন সন্তানের আজীবন ভরণপোষণের জন্য অভিযুক্ত ডাক্তার ও ক্লিনিকের নিকট থেকে **যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা** গ্রহণে সদয় মর্জি হয়।

সংযুক্ত দলিলাদি: ১. বিসিএস সুস্থতার সরকারি সনদ (IMG_0048) | ২. ১০০% ফাঁকা প্রি-অ্যানেস্থেটিক মূল্যায়ন শিট (IMG_9906) | ৩. মাদারল্যান্ড হাসপাতালের মেডিসিন চার্ট ও অসমাপ্ত অপারেশন নোট (IMG_9908, IMG_9905) | ৪. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল আইসিইউ ট্রান্সফার নোট (অক্সিজেন < ২৮%) (IMG_9890-9892) | ৫. আরএমসিএইচ ও এনআইএনএস এমআরআই ও ভিপি শান্ট রিপোর্ট (IMG_9994, IMG_9970) | ৬. পুষ্টিবিদ ডা. কুমকুম ইয়াসমিনের প্রেসক্রিপশন ও ওজন হ্রাসের প্রমাণ (IMG_9778) | ৭. রোগীর সুস্থ ও বর্তমান অবস্থার সচিত্র প্রমাণ।

বিশেষ হলফনামা ও সত্যপাঠ (AFFIDAVIT & VERIFICATION)

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী **মোঃ শাকিল খান**, বয়স: আনুমানিক ৫৫ বছর, পিতা: মৃত ……, জাতীয় পরিচয়পত্র নং: ……, ধর্ম: ইসলাম, পেশা: ……, সাং: কালীগঞ্জ, ডাকঘর: ডাঙ্গাপাড়া, উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর—এই মর্মে শপথপূর্বক গম্ভীরভাবে ঘোষণা ও সত্যায়ন করিতেছি যে:

১. আমি সংক্ষুব্ধ রোগী মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)-এর পিতা ও আইনানুগ অভিভাবক হিসেবে তাঁর পক্ষে এই অভিযোগ ও পিটিশন দাখিল করিবার পূর্ণ আইনগত অধিকারী।

২. অত্র অভিযোগপত্রে বর্ণিত ১ হইতে ৩ দফার যাবতীয় বিবরণ এবং ১ হইতে ৭ ক্রমিকে উল্লেখিত সংযুক্ত মেডিকেল রিপোর্টসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সম্পূর্ণ সত্য, অকাট্য ও দালিলিক। ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা অসত্য বয়ান করা হয় নাই।

৩. অদ্য …… তারিখে বিজ্ঞ আইনজীবীর সম্মুখে সুস্থ শরীরে ও সজ্ঞানে এই হলফনামার মর্ম অবগত হইয়া আমি নিজ স্বাক্ষরে এই আবেদন সম্পন্ন করিলাম।

শনাক্তকারী আইনজীবীর প্রত্যয়ন:

_____

বিজ্ঞ আইনজীবীর স্বাক্ষর ও সিল

নাম: ……

বার সদস্য নং: ……

কোর্ট: বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট / জেলা জজ কোর্ট

NOTARY PUBLIC
SEAL & STAMP
BANGLADESH
[গোল সিলমোহর]

তারিখ: ……

অভিযোগকারী / হলফকারীর স্বাক্ষর:

_____

(মোঃ শাকিল খান)

পিতা ও অভিভাবক: মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)

মোবাইল: ০১৭১১-৯৮৯৭৩৯ / ০১৭৯১-৬৬৪৫৩৪

জাতীয় পরিচয়পত্র নং: ……

নোটারি পাবলিকের সত্যায়ন (ATTESTATION BY NOTARY PUBLIC):

Solemnly affirmed and declared before me by the deponent Md. Shakil Khan, who is identified by the learned Advocate, on this …… day of ……, 2026 at ……, Bangladesh.

_____

NOTARY PUBLIC (GOVERNMENT OF BANGLADESH)

Reg. No: …… | Area: ……